

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2511/2538

นาย เสถียร ปิตะรงค์
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขา
กาญจนบุรี

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 442, มาตรา 1008

ป.วิ.พ. มาตรา 183

จำเลยจะยกข้อต่อสู้ว่าโจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงกันว่าหากโจทก์ผู้ฝากละเลยหรือประมาทเงินเล่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้เช็คไปปลอมลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายและธนาคารหลงเชื่อจ่ายเงินตามเช็คปลอมนั้นๆไปธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝากสำหรับเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้นขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบว่าโจทก์ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1008วรรคแรกตอนท้ายได้ต่อเมื่อจำเลยได้จ่ายเงินตามเช็คที่มีผู้ปลอมลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายโดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วมิใช่เป็นการกระทำโดยประมาทเงินเล่อย่างร้ายแรงและเป็นละเมิด แม้จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่าโจทก์ประมาทเงินเล่จึงต้องร่วมรับผิดชอบแต่การต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลหนี้ละเมิดแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาทโดยถือความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไรด้วย

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ได้ เปิด บัญชี กระแสรายวัน กับ ธนาคาร จำเลยเมื่อระหว่าง วันที่ 21 กันยายน 2532 ถึง วันที่ 25 กันยายน 2532 ได้มี คนร้าย ลัก เอาเช็ค ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขา กาญจนบุรี ของ โจทก์ ไป 2 ฉบับ ต่อมาคนร้าย ได้ นำ เช็ค ทั้ง สอง ฉบับนั้น ลงลายมือชื่อ โจทก์ ปลอมเป็น ผู้สั่งจ่าย และกรอก ข้อความ ใน เช็ค วันที่ 20 กันยายน 2532 และ วันที่ 25 กันยายน 2532 จำนวนเงิน 54,000 บาท และ 240,000 บาทตามลำดับ จาก นั้น คนร้าย ได้ นำ เช็ค ทั้ง สอง ฉบับ ดังกล่าว ไป เบิกเงินจาก ธนาคาร ธนาคาร ได้ จ่ายเงิน ตามเช็ค ทั้ง สอง ฉบับ ไป รวมเป็น เงิน 294,000 บาท จำเลย จ่ายเงิน ตามเช็ค ทั้ง สอง ฉบับ โดยประมาท เลินเล่อไม่ ตรวจสอบ ว่า ลายมือชื่อ ผู้สั่งจ่าย เป็น ลายมือชื่อ ของโจทก์ แท้จริงหรือไม่ แล้ว จำเลย ได้ หักเงิน ใน บัญชี ของ โจทก์ ทำให้ โจทก์ เสียหายจำเลย ต้อง คืนเงิน จำนวน นั้น แก่ โจทก์ พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ขอให้ บังคับจำเลย ชำระ เงิน รวม ดอกเบี้ย ถึง วันฟ้อง จำนวน 315,743.75 บาทพร้อม ด้วยดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 294,000 บาทนับ ถัด จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ได้ ใช้ เงิน ให้ แก่ บุคคล ผู้ มา ขอ ขึ้น เงินตามเช็คพิพาท ทั้ง สอง ฉบับ รวม 294,000 บาท ไป โดยสุจริต และ ปราศจากความประมาท เลินเล่อ โดย ตรวจสอบ ลายมือชื่อ ผู้สั่งจ่าย ใน เช็ค ทั้ง สองฉบับ แล้วไม่มี เหตุ ชวน สงสัย ว่า มิใช่ ลายมือชื่อ ของ โจทก์ และ โจทก์เป็น ผู้สั่งจ่าย เช็คพิพาท ทั้ง สอง ฉบับนั้น เอง จำเลย ไม่ต้อง รับผิดชอบให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 294,000 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ของ ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่วันที่ 25 กันยายน 2532 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พังได้ ในเบื้องต้น ว่า โจทก์ เป็น ลูกค้า เปิด บัญชี เงินฝาก กระแสรายวัน ไว้ กับธนาคาร จำเลย ระหว่าง วันที่ 21 กันยายน 2532 ถึง วันที่ 25 กันยายน 2532 ได้ มี ผู้นำ เช็ค ของ โจทก์ 2 ฉบับ หมายเลข 7687655 สั่งจ่าย เงิน 54,000 บาท และ หมายเลข 7687660 สั่งจ่าย เงิน 240,000 บาทไป ขึ้น เงิน และ จำเลย ได้ จ่ายเงิน และ ลง รายการ ที่ โจทก์ เป็น ลูกหนี้ จำเลยรวมเป็น เงิน 294,000 บาท คง มี ประเด็น ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลยว่า ลายมือชื่อ ผู้สั่งจ่าย ใน เช็คพิพาท ทั้ง 2 ฉบับ เป็น ลายมือ ปลอมหรือไม่ โจทก์ เบิกความ ยืนยัน ว่า ลายมือชื่อ ผู้สั่งจ่าย ใน เช็คพิพาททั้ง สอง ฉบับ มิใช่ ลายมือชื่อ ของ โจทก์ นอกจาก นี้ ตาม รายงาน การ ตรวจพิสูจน์ ของ ผู้เชี่ยวชาญ ของ กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ซึ่ง พนักงานสอบสวน ส่ง เช็คพิพาท ทั้ง สอง ฉบับ กับ สำเนา เช็ค อื่น ๆ อีก บาง ฉบับลายมือชื่อ ใน สำเนา การ์ด ตัวอย่าง ลายมือชื่อ ของ โจทก์ ใน บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน และ ตัวอย่าง ลายมือชื่อ ของ โจทก์ ที่ เขียน ขึ้น ต่อหน้าพนักงานสอบสวน ไป ขอให้ ตรวจ เปรียบเทียบ แล้ว สรุป ความเห็น ว่า มีรูป ลักษณะ และ คุณสมบัติ ของ การ เขียน แตกต่าง กัน จึง ลง ความเห็น ว่าไม่ใช่ ลายมือชื่อ ของ บุคคล คนเดียว กัน ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 3 จำเลยมิได้ นำสืบ เกี่ยวกับ เรื่อง นี้ นอกจาก อ้าง พันตำรวจโท ถาวร นิงสานนท์ ซึ่ง รับ ราชการ อยู่ ที่ กองทะเบียนประวัติอาชญากร กรมตำรวจและ ไม่ได้ เกี่ยวข้อง กับ การ ตรวจ พิสูจน์ ดังกล่าว มา เป็น พยาน เบิกความแต่เพียง ว่า การ ตรวจสอบ ลายมือชื่อ นั้น ถ้า จะ ให้ ถูกต้อง แท้จริง ต้องตรวจสอบ จาก ต้นฉบับ จริง ของ

ลายมือชื่อ นั้น ๆ แต่ ก็ มิได้ ยืนยัน หรืออธิบาย แสดง ให้ เห็นว่า การ ตรวจสอบ
ลายมือชื่อ พิพาท ตาม เอกสาร หมายเลข 3 ไม่ ชัดแจ้ง หรือไม่ ถูกต้อง อย่างไร
พยาน อื่น ๆ ของ จำเลย ก็ มีเจ้าหน้าที่ ของ จำเลย คือ นาย ชูชาติ อังสิตยอนันต์
มี ตำแหน่ง เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็น ผู้ตรวจ ลายมือชื่อ ผู้ส่งจ่าย ใน เช็คพิพาทฉบับ
หมายเลข 7687655 และ นาย ประดิษฐ์ ห่วนพิช สมุห์บัญชี เป็น ผู้ตรวจ ลายมือ
ชื่อ ผู้ส่งจ่าย ใน เช็คพิพาท ฉบับ หมายเลข 7687660 มาเบิกความ ว่า ลายมือชื่อ ผู้
ส่งจ่าย ใน เช็คพิพาท ทั้ง สอง ฉบับ คล้าย ลายมือชื่อ ใน การ์ด ตัวอย่าง ลายมือชื่อ
ของ โจทก์ จึง ได้ อนุมัติ ให้ จ่ายเงิน ตามเช็ค ไป เท่านั้น พยานหลักฐาน ของ
โจทก์ ใน ข้อ นี้ จึง มี น้ำหนัก ยิ่งกว่าพยานหลักฐาน ของ จำเลย ฟังได้ ว่า ลายมือ
ชื่อ ใน เช็คพิพาท ทั้ง สอง ฉบับเป็น ลายมือ ปลอม ส่วน ประเด็น ที่ ว่า จำเลย จะ
ต้อง รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ หรือไม่พิจารณา ลายมือชื่อ ผู้ส่งจ่าย เช็ค ใน เอกสาร หมายเลข
6 เปรียบเทียบ กันแล้ว ลายมือชื่อ ใน ฉบับที่ 2 และ ที่ 3 มี ลักษณะ ตัวอักษร
และ ช่อง ไฟ ของตัวอักษร คล้ายคลึง กัน และ คล้ายคลึง กับ ลายมือชื่อ ตัวอย่าง
ของ โจทก์ใน การ์ด ตัวอย่าง ลายมือชื่อ บัญชี กระแสรายวัน ใน เอกสาร หมายเลข
2 ส่วน ลายมือชื่อ โจทก์ ใน ฉบับที่ 1 และ ที่ 4 ซึ่ง เป็น เช็คพิพาท มีลักษณะ ตัว
อักษร และ ช่อง ไฟ ของ ตัวอักษร ที่ คล้ายคลึง กัน แต่ แตกต่าง ไปจาก ที่ ปรากฏ
ใน ฉบับที่ 2 ที่ 3 และ ใน การ์ด ตัวอย่าง โดย มี ช่อง ไฟ ของ ตัวอักษร แคบ กว่า
กัน เมื่อ คำนึง ว่า นาย ชูชาติ มี ตำแหน่ง เป็น ผู้ช่วย ผู้จัดการ สาขา และ นาย
ประดิษฐ์ มี ตำแหน่ง เป็น สมุห์บัญชี ประจำ สาขา ของ จำเลย ปฏิบัติ หน้าที่ เกี่ยว
กับ การ ตรวจสอบ ลายมือชื่อ ของ ลูกค้าโดยตรง อยู่ ตลอด เวลา บุคคล ทั้ง สอง ย่อม
มี ความ ชำนาญ ใน การ ตรวจสอบ พิสูจน์ลายมือชื่อ ของ ลูกค้า มากกว่า คน ธรรมดา
หาก ได้ ใช้ ความระมัดระวังใน การปฏิบัติหน้าที่ ของ ตน โดย ละเลียด รอบคอบ
ตรวจสอบ ลายมือชื่อ ตาม ควรก็ จะ ต้อง ทราบ ว่า ลายมือชื่อ ดังกล่าว เป็น ลายมือ
ปลอม การ ที่ เจ้าหน้าที่ของ จำเลย ไม่ ใช้ ความระมัดระวัง ให้ เพียงพอ จึง เป็น

การกระทำ โดยประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง ทำให้ เกิด ความเสียหาย แก่ โจทก์
ข้อต่อสู้ของ จำเลย ที่ ว่า โจทก์ กับ จำเลย มี ข้อตกลง กัน ไว้ ตาม ข้อความ ใน
คำขอ เพื่อบัญชี กระแสรายวัน ตาม เอกสาร หมายเลข 1 โดยเฉพาะ ข้อ 20 ว่าหาก
ผู้ฝาก ละเลย หรือ ประมาท เลินเล่อ เป็นเหตุ ให้ บุคคลอื่น ได้ เช็ก ไปปลอม
ลายมือชื่อ ของ ผู้สั่งจ่าย และ ธนาคาร หลงเชื่อ จ่ายเงิน ตามเช็คปลอม นั้น ๆ ไป
ธนาคาร ไม่ต้อง รับผิดชอบ ต่อ ผู้ฝาก สำหรับ เงินจำนวน ที่ จ่าย ไป นั้น เห็นว่า ข้อ
ตกลง ดังกล่าว จำเลย จะ ยกขึ้น อ้างได้ ก็ ต่อเมื่อ จำเลย ได้ จ่ายเงิน ตามเช็ค ที่ มี
ผู้ ปลอม ลายมือชื่อ ของผู้สั่งจ่าย โดยสุจริต และ ใช้ ความระมัดระวัง ตาม สมควร
แก่ กรณี แล้ว มิใช่เป็น การกระทำ โดยประมาท เลินเล่อ ปราศจาก ความ
ระมัดระวังตาม สมควร ดัง เช่น กรณี นี้ เมื่อ การ สั่งจ่าย เงิน ตามเช็ค พินาศ ของ
จำเลยดังกล่าว เป็น การกระทำ โดยประมาท ย่อม เป็น ละเมิด และ ต้อง รับผิดชอบ
โจทก์ จำเลย จะ อ้าง เอา ข้อตกลง ตาม เอกสาร หมายเลข 1 ข้อ 20 มา เป็นข้อ
ยกเว้น ว่า โจทก์ ตกอยู่ใน ฐานะ เป็น ผู้ต้อง ตัด บท มิให้ ยก ข้อ ลายมือชื่อปลอม
ขึ้น เป็น ข้อต่อสู้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1008วรรคแรก
ตอนท้าย หาได้ไม่

ปัญหา ต่อไป มี ว่า จำเลย จะ ต้อง รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ เพียงใด ข้อเท็จจริงได้
ความ จาก คำเบิกความ ของ โจทก์ ว่าการ เก็บ สมุดเช็ค นั้น โจทก์ เก็บ ไว้ใน ลิ้น
ชัก โต๊ะ ทำงาน ที่ บ้าน โดย ใส่ กุญแจ ไว้ เมื่อ จะ ใช้ ก็ จะ ให้ นางสาว อุบลรัตน์
บุตรสาว เป็น ผู้ เขียน เมื่อ โจทก์ ตรวจสอบ ถูกต้อง แล้ว จึง ลงลายมือชื่อ โจทก์
เพ็ง มา ทราบ จาก จำเลย ว่า เงิน ใน บัญชี ไม่พอ จ่ายตามเช็ค ตรวจสอบ แล้ว
ทราบ ว่า มี ผู้นำ เช็ค ฉบับพินาศ ไป ปลอม ลายมือชื่อโจทก์ เบิกเงิน ไป โจทก์ จึง
ไป แจ้งความ เป็น หลักฐาน ไว้ แต่ ตาม ทางนำสืบของ โจทก์ ไม่ปรากฏ ว่า เช็ค
นั้น หาย ไป อย่างไร ถูก คนร้าย เอาไป ใน ลักษณะ ไหนกุญแจ โต๊ะ ถูก จัด แะ
หรือไม่ เป็น การ กล่าวอ้าง ลอย ๆ ปราศจากพยานหลักฐาน สนับสนุน พฤติการณ์

ส่อไปในลักษณะที่ผู้เอาเช็คไปเอาไปได้อย่างง่าย ๆ อันถือได้ว่าโจทก์ก็เป็นผู้ละเลยไม่ระมัดระวังเก็บรักษาสมุดเช็คของตนไว้ด้วยความรอบคอบจึงมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วย แม้จำเลยจะมีได้ให้การต่อสู้ไว้ว่าโจทก์จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยก็ตาม แต่หนี้ อันเกิดจากการละเมิดที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประमाण โดยถือความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร กรณีนี้โจทก์จำเลยต่างก็ขาดความระมัดระวังด้วยกัน ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นเงิน 147,000 บาท ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน "

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 147,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 25 กันยายน 2532 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รวงฆางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การฝากเงินไว้กับธนาคารนั้นผู้เคยค้ากับธนาคารมีความผูกพันกันตามมูลสัญญา
ลักษณะฝากทรัพย์หากเป็นการฝากประเภทถอนโดยใช้เช็คก็ต้องนำบทบัญญัติ
ลักษณะตัวเงินเช่นเรื่องสิทธิหน้าที่อำนาจของธนาคารตัวเงินปลอมตัวเงินถูกหลักและ
ตัวเงินหายมาใช้บังคับด้วยแม้เงินที่ผู้เคยค้าฝากไว้กับธนาคารตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ธนาคารตั้งแต่มีการฝากเงินแล้ว(คำพิพากษาศาลฎีกาที่450/2536)ธนาคารไม่มีหน้าที่
ต่อผู้เคยค้าที่จะต้องให้ความระมัดระวังในการรักษาเงินดังกล่าวก็ตามแต่การฝากเงิน
ทำให้ผู้เคยค้ามีสิทธิที่จะถอนเงินฝากได้ตามจำนวนในบัญชีของตนที่ธนาคารการที่
ธนาคารประมาทเลินเล่อในการตรวจลายมือชื่อแล้วจ่ายเงินไปตามเช็คที่มีลายมือชื่อ
ผู้สั่งจ่ายปลอมและหักบัญชีเงินฝากของผู้เคยค้ายอมทำให้เสียหายแก่สิทธิที่จะถอน
เงินฝากของผู้เคยค้าการกระทำของธนาคารนอกจากเป็นการผิดสัญญาฝากทรัพย์
แล้วยังเป็นการกระทำละเมิดด้วย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่4161/2532)ซึ่งในระยะหลัง
นี้ผู้เคยค้าจะฟ้องธนาคารในฐานะละเมิดเป็นส่วนใหญ่ การฟ้องในฐานะละเมิดผู้เคยค้า
ต้องบรรยายฟ้องและนำสืบว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คเป็นลายมือชื่อปลอมและ
ธนาคารประมาทเลินเล่อในการตรวจลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายด้วยแต่ถ้าฟ้องโดยมูลสัญญา
ผู้เคยค้าคงต้องบรรยายฟ้องและนำสืบเพียงว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเป็นลายมือชื่อ
ปลอมเท่านั้นเพราะมาตรา1008บัญญัติว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอมนั้นเป็นอันใช้ไม่ได้
เลยผู้ใดจะอ้างอิงแสวงสิทธิเพื่อทำให้ตัวหลุดพ้นไม่ได้ฉะนั้นธนาคารจ่ายเงินไปตาม
เช็คนั้นจึงจะหักบัญชีของผู้เคยค้ามิได้เว้นแต่จะได้ความว่าผู้เคยค้าอยู่ในฐานะเป็นผู้
ต้องตัดบทนอกจากนั้นอายุความในมูลละเมิดมีกำหนดเพียง1ปี(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่598/2535)แต่ถ้าฟ้องโดยมูลสัญญาจะมีอายุความถึง10ปี(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่4637/2536)อย่างไรก็ดีผู้หมายเหตุเห็นว่าเมื่อฟ้องโจทก์ในฐานะละเมิดมีข้อความ
สมบูรณ์ที่จะเป็นฟ้องในมูลสัญญาได้ด้วยศาลย่อมยกเอากฎหมายในมูลสัญญามาปรับ
แก้คดีได้ พฤติการณ์ที่ทำให้ผู้เคยค้าตกอยู่ในฐานะต้องตัดบทมีหลายประการการ
ประมาทเลินเล่อเก็บสมุดเช็คไว้ไม่ดีเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้เช็คไปปลอมลายมือชื่อผู้

เคยค้าส่งจ่ายเช็คมาเบิกเงินจากธนาคารไปก็ถือว่าผู้เคยค้าเป็นผู้ต้องตัดบทประการ
หนึ่งซึ่งธนาคารมีสิทธินำจำนวนเงินในเช็คไปหักบัญชีผู้เคยค้าได้(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่2272/2534)อนึ่งปัจจุบันคำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์
ส่วนใหญ่จะมีข้อความกำหนดทำนองว่าในกรณีเช็คของผู้เคยค้าซึ่งยังมิได้ส่งจ่ายได้
สูญหายไปเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้เช็คไปกระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ธนาคารผู้เคยค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวในอันที่จะชดเชยค่าเสียหายแก่
ธนาคารโดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นข้อกำหนดเช่นนี้ย่อมอยู่ในบังคับของ
มาตรา373ที่ว่าความตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้าเป็นข้อความยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิด
เพื่อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนย่อมเป็นโมฆะฉะนั้นถ้าธนาคารจ่าย
เงินไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงธนาคารจะอ้างข้อตกลงดังกล่าวเพื่อ
ปฏิเสธความรับผิดชอบของตนไม่ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่4161/2532)คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่หมายเหตุนี้เป็นเรื่องธนาคารประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเช่นเดียวกันแต่ศาล
ฎีกาวินิจฉัยไปในทางแปลความสัญญาว่าข้อตกลงในคำขอเปิดบัญชียินยอมให้ใช้บังคับได้
ต่อเมื่อธนาคารจ่ายเงินไปโดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควรเมื่อธนาคาร
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงไม่ใช่บังคับอย่างไรก็ดีศาลฎีกาได้ใช้มาตรา442ลดค่า
สินไหมทดแทนที่ธนาคารต้องจ่ายลงเพราะผู้เคยค้ามีส่วนผิดด้วยเห็นว่าการวินิจฉัย
ให้มีผลว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายมีส่วนผิดต่างต้องรับผิดในความเสียหายตามส่วนก็มีเหตุผล
ให้เห็นว่าเป็นไปตามความเป็นธรรมและอาจนำไปใช้กับกรณีโจทก์ฟ้องในมูลผิด
สัญญาโดยใช้มาตรา223ลดค่าเสียหายลงด้วยแต่ในกรณีธนาคารประมาทเลินเล่อไม่
ถึงกับร้ายแรงน่าจะต้องแปลว่าข้อตกลงในคำขอเปิดบัญชียินยอมให้ใช้บังคับให้ผู้เคยค้ารับผิด
แต่ฝ่ายเดียวได้จึงจะถูกต้องตามเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีโดยเฉพาะธนาคารผู้ร่าง
ข้อตกลงนั้นและชอบด้วยเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา373 สมบูรณ์ บุญภินนท์